٢- يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه ، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعاً ، أو أقل ، أو أكثر .

٣- لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، كالصلح عن الحدود ؛ لأنها شرعت للزجر .